

CITTA' DI CIAMPINO



STATUTO COMUNALE

Approvato con atto di C.C. n. 9 del 21.01.2000

Successivamente modificato con i seguenti atti:

C.C. n. 14 del 16.02.2000

C.C. n. 43 del 16.07.2001

C.C. n. 52 del 20.07.2001

C.C. n. 45 del 28.03.2006

C.C. n. 86 del 12.10.2006

C.C. n. 41 del 05.06.2008

C.C. n. 74 del 24.09.2008

C.C. n. 45 del 18.03.2010

C.C. n. 30 del 13.05.2021 e n. 41 del 14.05.2021

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

art. 1

Autonomia Statutaria

- 1) Il Comune di Ciampino è un Ente Locale Autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
- 2) Si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento di funzioni proprie e delle funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.
- 3) Rivendica per sé e per gli altri Comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse. Ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.
- 4) Realizza con i poteri e gli istituti del presente Statuto l'autogoverno della comunità.

art. 2

Finalità

- 1) Il Comune di Ciampino riconosce la validità ed il rilievo del processo di integrazione europea. Partecipa alla cooperazione con altri Enti Locali nell'ambito dei processi di integrazione europea e di interdipendenza internazionale, secondo i principi della Carta Europea delle Autonomie Locali. Il Comune sostiene la partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali alla costituzione dell'Europa Unita e alla tutela dei diritti di cittadinanza europea.
- 2) Il Comune si impegna a promuovere, d'intesa con gli altri Comuni nel circondario, tutte le iniziative atte a salvaguardare le caratteristiche ambientali, economiche e socioculturali nella prospettiva dell'area metropolitana.
- 3) Il Comune si adopera per la tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori della cultura e della tolleranza.
- 4) Ispira la sua azione al superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità.

art. 3

Stemma e Gonfalone

- 1) Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di "Città di Ciampino".
- 2) Lo stemma consta di una figura geometrica e modulare¹ tagliato al primo d'azzurro alle sei punte di dardo d'argento poste in ordine tre, due, uno, nel secondo di azzurro ai sei grappoli con viticci di verde posti in ordine uno, due, tre, alla sbarra sul tutto". *La corona di città è turrata formata da un cerchio d'oro aperto da otto pusterle (cinque visibili) con due cordonate a muro sui margini, sostenente otto torri (cinque visibili) riunite da cortine di muro, il tutto d'oro e murato di nero.*¹
- 3) Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone con lo stemma del Comune.

art. 4

Assetto e tutela del territorio

- 1) Il Comune di Ciampino, con particolare riguardo per l'area del Parco dell'Appia Antica, promuove tutte le iniziative necessarie alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio agricolo,

¹ Modificato con atto di C.C. n. 41 del 05.06.2008

ambientale, archeologico e culturale del proprio territorio. Promuove altresì una incisiva politica urbanistica al fine di pervenire al più armonico ed equilibrato assetto territoriale nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.

- 2) Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di agevolare il diritto di abitazione.
- 3) Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dagli strumenti urbanistici e di quelle opere atte ad abbattere tutte le barriere architettoniche presenti negli spazi pubblici.
- 4) Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche. Predispone inoltre per gli invalidi spazi adeguati per la sosta a loro riservata.
- 5) Predispone idonei strumenti di pronto intervento da utilizzare attraverso la locale "Protezione Civile" in caso di pubblica calamità.
- 6) All'interno del territorio del Comune di Ciampino non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

art. 5 **Tutela della salute**

- 1) Il Comune di Ciampino promuove nell'ambito della propria competenza la tutela del diritto alla salute dei cittadini, concorre ad assicurare le iniziative di prevenzione e l'efficienza dei servizi sanitari. Opera, contestualmente alle altre Amministrazioni competenti, per assicurare la salubrità dell'ambiente, controllare e limitare ogni forma di inquinamento, tutelare la sicurezza dei lavoratori.
- 2) Il Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, assume idonei provvedimenti per assicurare lo stato di benessere fisico e psichico dei cittadini e promuove accordi con altri Comuni, la Regione, la Provincia e con la A.S.L. RM H per garantire ed ampliare i servizi sanitari.

art. 6 **Welfare cittadino**

- 1) Il Comune opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale a favore delle categorie svantaggiate, anche attraverso la costituzione di appositi Consorzi e l'istituzione del servizio di assistenza domiciliare.
- 2) Tutela i diritti dell'infanzia, ne promuove il diritto alla salute, alla socializzazione, allo studio e alla formazione nella scuola anche in concorso con altri Comuni, attraverso la costituzione di "Osservatori Permanenti" composti da soggetti professionalmente competenti che, coordinati dal Sindaco o suo delegato, elaborano piani pluriennali di interventi tesi al risanamento, ammodernamento e sviluppo delle strutture scolastiche, culturali e socio assistenziali. Sostiene, incentiva e finalizza le attività svolte dalle Cooperative Sociali. Riconosce il ruolo sociale degli anziani, ne valorizza l'esperienza, ne tutela i diritti e gli interessi.
- 3) Favorisce la partecipazione civica dei giovani, ne valorizza l'associazionismo e concorre a promuovere la crescita culturale, sociale e professionale.

art. 7 **Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero**

- 1) Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, miglioramenti delle infrastrutture scolastiche e una specializzazione del sistema bibliotecario.
- 2) Promuove lo scambio di conoscenza con le Comunità Internazionali anche attraverso iniziative di gemellaggio.
- 3) Promuove la partecipazione dei giovani alle manifestazioni di solidarietà sociale e alla cooperazione tra i popoli.

- 4) Favorisce l'istituzione di Enti, Organismi ed Associazioni culturali, ricreative e sportive; promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne favorisce l'utilizzo attraverso apposito regolamento.
- 5) Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

art. 8
Sviluppo economico

- 1) Il Comune coordina lo sviluppo economico e sociale della Comunità, favorendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune e l'organizzazione dell'apparato distributivo.
- 2) Sostiene l'imprenditoria locale ed in particolare quella giovanile favorendo la costituzione di appositi Consorzi di garanzia dei finanziamenti.
- 3) Valorizza la produzione commerciale, agricola ed artigianale del territorio attraverso le iniziative promozionali e la costituzione di appositi Enti e/o Istituzioni.

TITOLO II
PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I
ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

art. 9
Partecipazione popolare

- 1) Il Comune di Ciampino promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'Ente al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità, la trasparenza e la partecipazione popolare.
- 2) Favorisce la formazione di organismi a base associativa, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale quali asili nido e scuole materne, impianti sportivi, culturali, ricreativi, mense scolastiche e simili.
- 3) Gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi in comitati di gestione secondo le norme del regolamento, che ne disciplina le funzioni, gli organi rappresentativi, i mezzi e gli strumenti di vigilanza e controllo.
- 4) Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune. In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi, abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall'elettore.

art. 10
Associazionismo

- 1) Il Comune di Ciampino riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
- 2) Non è ammesso il riconoscimento di Associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.

art. 11
Albo delle forme associative

- 1) Tutte le Associazioni sono iscritte su apposito Albo.
- 2) I criteri e le modalità per l'iscrizione sono disciplinate dal regolamento degli Istituti di Partecipazione.
- 3) Per ottenere l'iscrizione all'Albo, le Associazioni e le altre libere forme associative dovranno assicurare la rispondenza dei propri fini a quelli del Comune, la rappresentatività degli interessi dei cittadini locali, la struttura democratica della partecipazione degli iscritti e delle forme di decisione.

art. 12
Diritti delle forme associative iscritte all'Albo

- 1) Il Comune di Ciampino coinvolge le Associazioni e le altre libere forme associative iscritte all'Albo, nelle specifiche materie riflettenti le loro finalità a scopi sociali, per mezzo delle Consulte comunali di cui all'art. 13.
- 2) Il Comune può erogare alle Associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa, nonché mettere a disposizione strutture, beni o servizi in modo gratuito per le singole manifestazioni.
- 3) Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'Ente sono stabilite in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le Associazioni pari opportunità.

CAPO VI DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

- art. 29 *Diritto di accesso*
art. 30 *Ufficio Relazioni con il Pubblico*

TITOLO III ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

- Art. 31 *Organi*

CAPO II IL CONSIGLIO COMUNALE

- art. 32 *Le funzioni*
art. 33 *Convalida dei Consiglieri*
art. 34 *Presidente e Vice Presidente del Consiglio*
art. 35 *Diritti e doveri dei Consiglieri comunali*
art. 36 *Consigliere Anziano*
art. 37 *Dimissioni e surroga del Consigliere comunale*
art. 38 *I Gruppi consiliari*
art. 39 *Le Commissioni consiliari*
art. 40 *Sessioni e convocazione del Consiglio comunale*
art. 41 *Pubblicità e validità delle sedute*

CAPO III IL SINDACO

- art. 42 *Le funzioni*
art. 43 *Linee programmatiche di mandato*
art. 44 *Attribuzioni Statali*
art. 45 *Attribuzioni amministrative*
art. 46 *Attribuzioni di vigilanza*
art. 47 *Mozione di sfiducia*
art. 48 *Cessazione dalla carica di Sindaco*

CAPO IV LA GIUNTA COMUNALE

- art. 49 *Le funzioni*
art. 50 *Competenze della Giunta*
art. 51 *Adunanze e deliberazioni*
art. 52 *Revoca della Giunta*
art. 53 *Dimissioni – Revoca Assessori*
art. 54 *Decadenza e incompatibilità*

TITOLO IV L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE – RESPONSABILITA'

CAPO I L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE

- art. 55 *Principi di organizzazione*
art. 56 *Personale*

CAPO II *PERSONALE DIRETTIVO*

- art. 57 Direttore Generale*
- art. 58 La Dirigenza*
- art. 59 Incarichi Dirigenziali di alta specializzazione*
- art. 60 Collaborazioni esterne*
- art. 61 Ufficio di Indirizzo e di controllo*

CAPO III *IL SEGRETARIO COMUNALE*

- art. 62 Funzioni*
- art. 63 Vice Segretario comunale*

CAPO IV *LA RESPONSABILITA'*

- art. 64 Responsabilità verso il Comune*
- art. 65 Responsabilità verso terzi*
- art. 66 Responsabilità dei Contabili*

TITOLO V I SERVIZI PUBBLICI

CAPO I *FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI*

- art. 67 Principi generali*
- art. 67 bis Acqua servizio pubblico locale privo di rilevanza economica*

CAPO II *AZIENDE SPECIALI*

- art. 68 Indirizzi generali*
- art. 69 Consiglio di Amministrazione*
- art. 70 Il Direttore*
- art. 71 Rapporti delle Aziende con il Comune*

CAPO III *ISTITUZIONI*

- art. 72 Principi generali*
- art. 73 Consiglio di Amministrazione*
- art. 74 Presidente del Consiglio di Amministrazione*
- art. 75 Direttore*
- art. 76 Rapporti delle Istituzioni con il Comune*

CAPO IV *SOCIETA' PER AZIONI O A RESPONSABILITA' LIMITATA*

- art. 77 Struttura e funzionamento*

CAPO V FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

- art. 78 Convenzioni*
- art. 79 Consorzi*
- art. 80 Accordi di Programma*

CAPO VI ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DELL'ENTE LOCALE

- art. 81 Vigilanza e controlli*
- art. 82 Personale*

TITOLO VI LA GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA – LA CONTABILITA'

CAPO I AUTONOMIA FINANZIARIA

- art. 83 Le risorse per la gestione corrente e per gli investimenti*
- art. 84 Amministrazione beni comunali*

CAPO II LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

- art. 85 Programmazione di bilancio nel Comune*
- art. 86 Programma delle opere pubbliche e degli investimenti*
- art. 87 Rendiconto della gestione*
- art. 88 Controllo economico finanziario*
- art. 89 Attività contrattuale*

CAPO III IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- art. 90 Composizione*
- art. 91 Incompatibilità – Revoca*
- art. 92 Denunce per fatti di gestione da parte dei Consiglieri comunali*
- art. 93 Controllo di gestione*

TITOLO VII NORME FINALI

- art. 94 I Regolamenti*
- art. 95 Norme transitorie*
- art. 96 Entrata in vigore dello Statuto*